МГТС

Требования по соблюдению законодательства контрагентами

Антикоррупционный комплаенс

Комплаенс
Деловая этика

МГТС и партнеры*

* В настоящем тренинге понятие «Контрагент» применяется в отношении любых бизнес-партнеров МГТС

МГТС поддерживает

такие принципы сотрудничества как

1. Честная конкуренция
2. Приверженность добросовестным коммерческим практикам
3. Поступательное развитие
4. Качество
5. Уважение законов и правил поведения
6. Приверженность самым высоким стандартам

Потребители МГТС ожидают такого же поведения

от всех, с кем работает компания,

и особенно – от наших Контрагентов

Важно

Коррупция не является частью нашего бизнеса

Только честный бизнес является устойчивым

Что такое антикоррупционный комплаенс?

МГТС ожидает, что у Контрагентов также будет развернута и внедрена достаточная и эффективная программа антикоррупционного комплаенс

- Соблюдение применимого законодательства
- Соблюдение политик и процедур МГТС
- Соблюдение морально-этических норм, принятых в обществе

Минимизация коррупционных рисков

Применимое антикоррупционное законодательство

Закон обязывает организации принимать меры по противодействию коррупции

ПАО МГТС – российское юридическое лицо

ФЗ №273-ФЗ

ФЗ «О противодействии коррупции» №273-ФЗ

КоАП

Кодекс об административных правонарушениях РФ ст. 19.28, ст. 19.29

УК РФ

Уголовный Кодекс РФ ст.290, ст.291, ст.291.1, ст. 291.2., ст.204, ст. 204.1., ст. 204.2

Ответственность за коррупционные действия

Наличие в Компании эффективной системы предотвращения коррупции/соответствия требованиям законодательства (комплаенс) – единственная возможность избежать санкции или значительно их смягчить

Компания должна снижать риски ее вовлечения в коррупционные схемы через третьих лиц (дилеров, коммерческих представителей, поставщиков и т.д.)

Факт того, что взятка дана не напрямую компанией, а третьим лицом, не освобождает Компанию от ответственности

МГТС
и стандарты

Комплаенс
Деловая этика

Комплаенс во взаимодействии с контрагентами

Кодекс делового поведения контрагентов

МГТС ожидает от своих Контрагентов и подрядчиков (субподрядчиков/ третьих лиц, действующих от имени/ в интересах МГТС) соблюдения основополагающих принципов этичного ведения бизнеса и минимальных стандартов, закрепленных в Кодексе делового поведения контрагентов

Компания ожидает, что Контрагент также обеспечит соблюдение норм настоящего Кодекса

своими дочерними и зависимыми обществами, менеджментом, сотрудниками, подрядчиками, посредниками, агентами, поставщиками и иными лицами, привлекаемыми для исполнения обязательств перед МГТС

Подробнее познакомиться

с содержанием ключевых документов МГТС по комплаенс можно на официальном сайте в разделе

Комплаенс и деловая этика

Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

МГТС

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНТРАГЕНТА

Москва, 2021

Это

- Ответственное ведение бизнеса
- Соблюдение законодательства
- Сообщение о нарушениях
- Ответственное лидерство для устойчивого развития

Обязанность Контрагента

- Соблюдать Кодекс делового поведения Контрагента
- Сообщать в МГТС о нарушениях по доступным каналам Единой Горячей линии

Право МГТС

- Проверять соблюдение Кодекса Контрагентом

В случае нарушения Кодекса, МГТС оставляет за собой право

- Приостановить сотрудничество
- Расторгнуть договор
- Сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем

Надлежащая проверка контрагентов

МГТС выставляет требования к благонадежности лиц, являющихся как потенциальными, так и действующими Контрагентами МГТС

Контрагенты должны **пройти всестороннюю риск-ориентированную проверку** МГТС до заключения договора

МГТС ожидает, что Контрагенты будут **информировать МГТС о привлечении третьих лиц** для совершения действий от имени и/или в интересах МГТС

МГТС ожидает от Контрагентов **содействия в прохождении проверки** и предоставления, в случае необходимости, достоверной информации в ответ на запросы

МГТС ожидает, что Контрагенты будут **использовать добросовестные коммерческие практики** при выборе третьих лиц, а также сообщать о возможных рисках работы с ними

Антикоррупционная оговорка (АКО) МГТС

АКО должна присутствовать во всех договорах

Исключение – договоры, содержание которых установлено ЛНА МГТС (локально-нормативными актами)

Обязательства

Не нарушать и не быть причиной совершения нарушения МГТС

Не создавать угрозу возникновения конфликта интересов

Не привлекать для исполнения договора с МГТС третьих сторон с целью оказать незаконное влияние на государственных должностных лиц либо с целью коммерческого подкупа

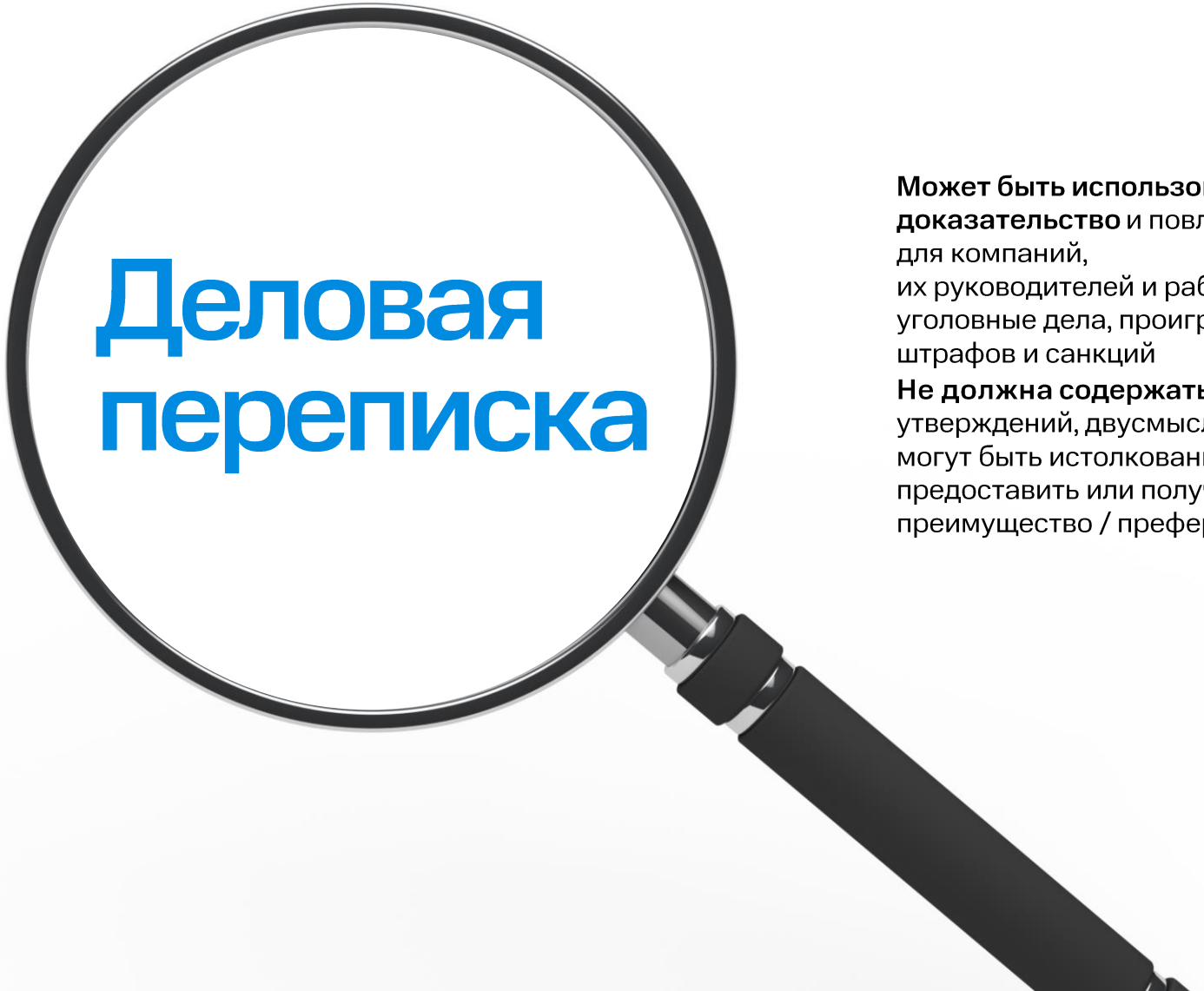
Надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность, оказывать поддержку в отношении любого расследования и/или аудита

Последствия нарушений

Приостановление исполнения договора

Односторонний отказ от исполнения договора

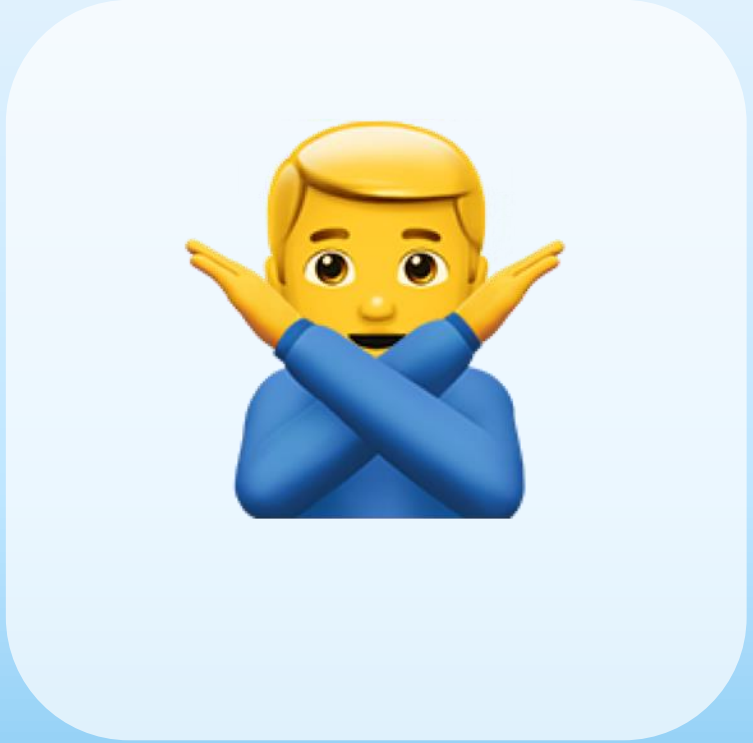
Ведение деловой переписки



Может быть использована в суде как доказательство и повлечь губительные последствия для компаний,
их руководителей и работников, в т.ч. расследования, уголовные дела, проигрыши в судах, наложение штрафов и санкций

Не должна содержать
утверждений, двусмысленностей и намеков, которые могут быть истолкованы как намерение или предложение предоставить или получить незаконный платеж / преимущество / преференцию

Противодействие нарушениям



МГТС и ПОД/ФТ/ФРОМУ

МГТС осуществляет контроль за соблюдением законодательства РФ

В порядке, предусмотренном законодательством, МТС выполняет свои обязательства по осуществлению мониторинга за операциями абонентов с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю

Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Система мер, которые осуществляет МГТС для выполнения положений Закона №115-ФЗ*

* Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Единая Горячая линия

Сообщения о нарушениях можно направлять любым из указанных способов

по адресу	external.hotline.mts@b1.ru
через электронную форму	«Единой Горячей линии» на официальном сайте ПАО МГТС анонимно или от своего имени hotline-mts.b1.ru

Важно

Помните, нарушение законодательства не является частью нашего бизнеса

МГТС

Спасибо за соблюдение принципов МГТС

Комплаенс
Деловая этика